

Nr. 75 Referentenbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 24. April 1936, 11 Uhr

PA, R 99568, unfol. Besprechungsvermerk des RWiM, Abschrift¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichswirtschaftsministerium

[NEUREGELUNG DES VERTRIEBS RELIGIÖSER SCHRIFTEN IM UMHERZIEHEN]

[...]²

Ger.Ass. Dr. Romeiß berichtete kurz über die nach der Gewerbeordnung geltende Rechtslage, die einen Vertrieb religiöser Schriften im Umherziehen grundsätzlich zuläßt.

Für das Reichskirchenministerium trug *Pfarrer Dudzus* vor, daß ein generelles Verbot des Vertriebes aller religiösen Schriften im Umherziehen notwendig sei. Einmal würden durch die Druckschriften³ selbst in unzähligen Fällen staatsfeindliche Äußerungen verbreitet und eine versteckte Hetze gegen den Nationalsozialismus getrieben; dem könne man auch nicht durch eine scharfe Kontrolle der feilgebotenen Schriften beikommen, da deren Durchsicht rein technisch unmöglich sei und da bei einer solchen Kontrolle der Staat entgegen seiner bisherigen Haltung aktiv in den Kirchenstreit eingreifen müsse. Ferner sei auch die Tätigkeit der Kolporteurs der Schriften selbst unerwünscht, da hier nach den Erfahrungen der Staatspolizei stets gegen den Staat gehetzt werde; dies sei namentlich auch bei den Kolporteurs der englischen Bibelgesellschaft⁴ der Fall. Ein allgemeines Verbot aller religiöser Schriften sei vom Reichskirchenministerium nicht geplant.

Ger.Ass. Weinmann stimmte diesen Ausführungen für die Gestapo zu⁵.

Herr Fischer (Propagandaministerium) verlangte ebenfalls das Verbot des Vertriebes religiöser Schriften im Umherziehen; auf diese Art allein könne auch die Finanzkraft der kirchlichen Gruppen und damit ihre empfindlichste Seite getroffen werden.

Für das Auswärtige Amt wandte sich Leg.R. Rüter⁶ gegen das geplante Verbot. Die bisherige, durch den Erlaß der Gestapo vom 5. 11. 1935⁷ ausgelöste Verwaltungspraxis habe bereits zu Schwierigkeiten mit dem Ausland geführt; so habe sich die Englische Botschaft in einer Note vom 21. 2. 1936 mit der Angelegenheit wegen der durch das Verbot betroffenen englischen Bibelgesellschaft befaßt⁸. Der Kirchenstreit sei für das feindliche Ausland einer der Hauptangriffspunkte gegen

¹ Dem AA durch das RWiM am 2. 5. 1936 übersandt. Zu der Besprechung hatte MD Wienbeck mit Schreiben vom 14. 4. 1936 Referenten des RKiM, AA, RMVP, RIM und Gestapo eingeladen; PA, R 99568. Gemäß Vm. des LR Rüter/AA vom 3. 5. (ebd.) ging die Besprechung zurück auf den Wunsch des RKiM und der Gestapo, den Vertrieb relig. Schriften auf dem Kolportageweg generell zu verbieten, und zwar über eine Novellierung des Tit. III (Gewerbebetrieb im Umherziehen) der *Gewerbeordnung für das Dt. Reich (ReichsgewerbeO – RGO)* vom 21. 6. 1869 i. d. F. vom 26. 7. 1900 (RGL. S. 871).

² Hinweis auf Sitzungstermin und Anwesenheitsliste; diese liegt nicht an.

³ In der Vorlage: Druckschriften.

⁴ Unten Anm. 8.

⁵ Für wie gefährlich die Gestapo die Wirkung des Vertriebs relig. Broschüren einschätzte, ergibt sich aus dem Sonderbericht des Sicherheitshauptamts vom Juni 1936 über die Zersetzung der ns. Grundwerte im deutschsprachigen relig. Schrifttum seit 1933: BOBERACH, Berichte des SD, Nr. 7.

⁶ In der Vorlage fälschlich: Rüther.

⁷ Nicht ermittelt.; vgl. aber DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 72. Mit diesem Erlaß hatte das Gestapa die Polit. Polizei der Länder angewiesen, den Hausvertrieb relig. Schriften durch Einzug der Wandergewerbescheine der entspr. Kolporteurs zu unterbinden. Hierzu der Vm. Rüters (o. Anm. 1): „Die Folge ist gewesen, daß einzelne große kirchliche Organisationen im Verwaltungsstreitverfahren auf Ungültigkeitserklärung der entsprechenden Verfügungen der Regierungspräsidenten klagen und daß im Falle ihres mit Sicherheit zu erwartenden Obsiegens mit Schadensersatzansprüchen zu rechnen ist.“

⁸ Weiterleitung einer Beschwerde des Sekretärs der „British and Foreign Bible Society“ für Mitteleuropa, A. L. Haig, wegen Entzugs des Wandergewerbescheins seiner Kolporteurs; Abdruck: PA, R 99568.

Deutschland; da zur Zeit auf diesem Gebiet im wesentlichen Ruhe herrsche, seien Maßnahmen der geplanten Art unerwünscht. Namentlich sei ein Verbot des Vertriebes der Bibel völlig untragbar⁹. *Reg.Ass. Humbert* (RWiM Ref. IV/6¹⁰) warnte gleichfalls vor Maßnahmen, die einen neuen Boykott im Auslande hervorrufen könnten.

Reg.R. Wilckens (RWiM Ref. II/12¹¹) erklärte, daß sich zwar konkrete Angaben über die wirtschaftliche Bedeutung der religiösen Schriften für die Papierindustrie und für das graphische Gewerbe z. Zt. schwer machen ließen, daß aber jede Maßnahme unerwünscht sei, die diesen notleidenden Wirtschaftszweig treffen würde.

Reg.Ass. Kerner (R.In[nen]Min.) war der Ansicht, daß mit dem von der Gestapo angeregten Verbot eine wirksame Unterdrückung aller staatsfeindlichen Propaganda nicht zu erreichen sei, da namentlich der nicht gewerbsmäßige Vertrieb religiöser Schriften nicht erfaßt werde. Bei den erheblichen Bedenken, die einem derartigen Verbot gegenüberständen, genüge es vielmehr, wenn die geltenden gesetzlichen Möglichkeiten erschöpft würden. Es müsse also einmal an die persönliche Zuverlässigkeit der Kolporteure ein äußerst scharfer Maßstab gelegt werden¹². Ferner müsse das nach § 56 Abs. 4 RGO einzureichende Verzeichnis¹³ unter Mitwirkung der Gestapo genau kontrolliert werden; die praktisch nur schwer zu erfassenden periodischen Druckschriften könnten dadurch unterdrückt werden, daß man die Vorlage jeder Einzelnummer verlange. Durch entsprechende scharfe Kontrollmaßnahmen der Ortspolizeibehörden lasse sich sodann erreichen, daß die betreffenden Kolporteure auch nur die nach dem Verzeichnis zugelassenen Schriften mit sich führen.

Die Vertreter des Kirchenministeriums und der Gestapo hielten eine derartige Lösung nicht für weitgehend genug und auch nicht für praktisch durchführbar.

Demgegenüber sah *MinDir. Dr. Wienbeck* (RWiM) in diesem Vorschlag des RIn-Min. einen brauchbaren Weg zur Lösung der Schwierigkeiten. Er wies weiter darauf hin, daß bei der grundlegenden politischen Bedeutung der Frage die Entscheidung darüber, ob § 56 Ziff. 12 RGO¹⁴ in dem vom Reichskirchenministerium angestrebten Sinne zu ändern sei, erheblich über den Rahmen einer Novelle zur Gewerbeordnung hinausgehe und also noch eine[r] genauere[n] Durchprüfung in den beteiligten Ressorts bedürfe. Namentlich sei es erforderlich, den Begriff der „religiösen Schrift“ zu klären. Zunächst müsse jedoch zur Behebung der in der Verwaltungspraxis aufgetretenen Schwierigkeiten eine vorläufige Anweisung an die unterstellten Behörden ergehen. Da der Erlaß der

⁹ Rüter machte lt. eigener Aufzeichnung (o. Anm. 1) deutlich, „daß unbedingt vermieden werden muß, daß etwa die Welpresse eines Tages die Nachricht bringt, daß in Deutschland der Vertrieb von Bibeln verboten sei“. Auch seitens der Handelspolit. Abt. des AA war vor der Sitzung als maßgeb. Aspekt hervorgehoben worden: „Bei dem argwöhnischen Mißtrauen, mit dem im Ausland vielfach die Entwicklung religiöser und kirchlicher Fragen in Deutschland verfolgt wird, müssen [...] nach Möglichkeit Maßnahmen vermieden werden, die als gegen die Verbreitung religiöser, insbesondere christlicher Literatur gerichtet angesehen werden könnten.“ Vm. vom 22. 4. 1936; PA, R 99568.

¹⁰ Abt. IV des RWiM: Energiewirtschaft, Wirtschaftsorganisation, wirtschaftl.-techn. Fragen. Geschäftsverteilungspläne s. R 3101/30006; FACIUS S. 255ff.

¹¹ Abt. IIa: Fragen der inneren Wirtschaft; ebd.

¹² Das Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung vom 3. 7. 1934 (RGBl. I S. 566) hatte in die RGO neu eingefügt § 57 (1) Ziff. 2a, wonach der Wandergewerbeschein zu versagen war, wenn „[...] Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß der Nachsuchende sein Gewerbe zu staatsfeindlichen Zwecken mißbrauchen wird“. Ferner ermöglichte der ebenfalls neugefaßte § 57 b Ziff. 2 die Verweigerung oder Entziehung der Gewerbebelizenz, „wenn Tatsachen vorliegen, aus denen hervorgeht, daß der Nachsuchende die für die Ausübung des Gewerbebetriebs im Umherziehen erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt“.

¹³ § 56 (4) RGO lautete: „Wer Druckschriften, andere Schriften oder Bildwerke im Umherziehen feilbieten will, hat ein Verzeichnis derselben der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Wohnorts zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung ist nur zu versagen, soweit das Verzeichnis Druckschriften, andere Schriften oder Bildwerke der vorbezeichneten Art [Ziff. 12, u. Anm. 14] enthält. Der Gewerbetreibende darf nur die in dem genehmigten Verzeichnis enthaltenen Druckschriften, anderen Schriften oder Bildwerke bei sich führen, und ist verpflichtet, das Verzeichnis während der Ausübung des Gewerbebetriebs bei sich zu führen, auf Erfordern der zuständigen Behörden oder Beamten vorzuzeigen und, sofern er hierzu nicht imstande ist, auf deren Geheiß den Betrieb bis zur Herbeischaffung des Verzeichnisses einzustellen.“

¹⁴ Nach § 56 Ziff. 12 waren vom Feilbieten ausgeschlossen: „Druckschriften, andere Schriften oder Bildwerke, insofern sie in sittlicher oder religiöser Beziehung Ärgernis zu geben geeignet sind, oder mittels Zusicherung von Prämien oder Gewinnen vertrieben werden, oder in Lieferungen erscheinen, wenn nicht der Gesamtpreis auf jeder einzelnen Lieferung an einer in die Augen fallenden Stelle bestimmt verzeichnet ist.“

Gestapo vom 5. 11. 1935 nach dem geltenden Gewerberecht nicht zu halten sei, und da eine Verwaltungspraxis contra legem zu abweichenden Entscheidungen der Verwaltungsgerichte und auch zu Schadensersatzprozessen führen könne, müsse dieser Erlaß abgeändert werden.

Der Vertreter der Gestapo konnte eine bindende Erklärung hierzu nicht abgeben.

Es wurde vereinbart, den Entwurf eines solchen Runderlasses den unmittelbar beteiligten Ressorts (Reichskirchenministerium, Gestapo) zugehen zu lassen¹⁵.

¹⁵ Das Gestapa verwarf mit Schreiben an den RWiM vom 13. 6. 1936 den Ausweg einer schärferen Kontrolle der relig. Schriften, weil eine Prüfung auf „versteckte staatsfeindliche Äußerungen“ sich praktisch nicht durchführen lasse, erklärte sich aber bereit, Bibeln und Gesangbücher vom Vertriebsverbot auszunehmen: „Es können für diese Ausnahme jedoch nur solche Bibeln in Frage kommen, die sich auf die Wiedergabe des testamentarischen Textes ohne weitere erläuternde Kommentierung beschränken, und solche Gesangbücher, die kirchenamtlich zugelassen und im Gebrauch sind. Bibeln und Gesangbücher, deren Erläuterungen geeignet sind, die vom Staat zur Befriedung des kirchlichen Lebens getroffenen Maßnahmen zu durchkreuzen und weiter Unfrieden in der Bevölkerung hervorzurufen, können daher auch künftig nicht im Umherziehen vertrieben werden.“ In diesem Sinne wies das Gestapa die Polit. Polizeien der Länder sogleich durch RdErl. vom 13. 6. 1936 an; PA, R 99568.

Zitierhinweis

Nr. 75 Referentenbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 24. April 1936, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d075>